

חלל

אשר טרגין

פתיחה

“חלל” הוא בנם של כהן ואישה הפסולה לו — פסול הפוגם במעמדו הכהוני של הבן. כיצד יש להבין את מהות הפסול הזה? האם מדובר בפגם עצמאי, הנוצר יש מאין — מעין “מעמד” חדש של חללות שנוצר על הבן — או שמא הבעילה עצמה, האסורה, היא-היא הגורמת לפסול, בדומה ליצירת ממזר?

שני מוקדים למחלוקת

שאלה זו מקבלת ביטוי בכמה מחלוקות ראשונים מקבילות: הרמב“ם והראב“ד מזה, ורש“י והרמב“ן מזה. הגמרא בפסחים (עב:) מביאה שני הסברים שונים לסוגיה הנוגעת לחלל, ורש“י (ובעקבותיו המאירי) מציעים כיוון אחד, ואילו הרמב“ם מציע כיוון שני. אותם שני כיוונים חוזרים ועולים גם בסוגיית קידושין (עז.), וייתכן שזוהי אף המחלוקת בין רבי יוחנן ורבי אלעזר לגבי עבודת חלל במקדש — האם היא פסולה, ומדוע.

לוקה או לא — ללא גירושין

בספר המצוות מובאת מחלוקת נוספת בין הרמב“ם והרמב“ן — ואותה מחלוקת עצמה חוזרת בין הראב“ד והרמב“ם — בשאלה אם לוקה הבעל אישה הפסולה לו בלא שהתגרשה תחילה. גם כאן ניתן להציע שהמחלוקת תלויה באותה שאלת יסוד: אם הבעיה היא הבעילה האסורה עצמה, ראוי שילקה על עצם הביאה, ללא תלות בגירושין; ואם הבעיה היא יצירת מעמד החללות, ייתכן שנדרשים תנאים נוספים.

הצעת ר“ח הלוי

ר' חיים הלוי מעמיד את המחלוקת בצורה חדשה: השאלה היא במה טמונה הבעיה ביצירת חללות — האם ב“פגם” הנוצר בחללים עצמם (מעין תוצאה עצמאית, הנפרדת ממעשה ההולדה), או בעצם הבעילה, שהיא זו שיוצרת את הפסול — בדומה לאופן שבו ביאה אסורה יוצרת ממזר. חלוקה זו של ר' חיים הלוי מבהירה את שורש המחלוקת: לפי הכיוון הראשון, החללות היא תוצר עצמאי של המעמד המשפחתי החדש שנוצר; לפי הכיוון השני, היא תוצאה ישירה ובלתי-אמצעית של האיסור שבמעשה הביאה עצמו — בדיוק כפי שממזרות נובעת ישירות מן העברה שבמעשה ההולדה.

סיכום

שאלת גדר החללות — פגם עצמאי מול תוצאת ביאה אסורה — עומדת ביסוד מספר מחלוקות מקבילות בין הראשונים, ומדגימה כיצד שאלה מושגית אחת יכולה להסביר מחלוקות רבות ושונות לכאורה בפני עצמן: בפירוש הסוגיות, בדיני עבודת המקדש, ובשאלת המלקות.